CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Entre les soussignées,

La Société **CRÈME TECH EI,** Micro-entreprise, dont le siège social est situé à 720 ROUTE DE NÎMES, BAT F, APP 06, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ , immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 723 996 R.C.S. Montpellier, représentée par Rayyân DJERIDI.

ci-après dénommée « **le Prestataire** »

Et,

La société **VEG IN SHAPE COACHING – FZCO** , enregistrée sous le numéro 68814, ayant son siège social à Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates , représentée par Monsieur Elio Morier.

ci-après dénommée « **le Client** ».

Le Prestataire et le Client sont ci-après dénommés individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

PRÉAMBULE

Après avoir été exposé que :

Les Parties :

(A) CONSIDÈRENT QUE le présent **Contrat** est conclu entre la Société **La Crème Tech,** ci-après désignée « le Prestataire » et la Société **VEG IN SHAPE COACHING – FZCO**, ci-après désignée le « **Client »** ;

(B) CONSIDERÈNT QUE la Société **VEG IN SHAPE COACHING – FZCO** a pour objet la gestion et l'administration du projet **VEG IN SHAPE** ;

(C) CONSIDÈRENT QUE le **Prestataire,** spécialisé dans la stratégie et l'exécution marketing, s'engage à fournir les Prestations telles que définies dans le présent Contrat, dans le but d'accompagner **VEG IN SHAPE** dans l'atteinte de ses objectifs de développement.

(D) CONSIDÈRENT QUE le **VEG IN SHAPE** a pour vocation de proposer un accompagnement pour maîtriser le métier de Closer à ses clients.

(E) CONSIDÈRENT QUE ce **Contrat** a pour objet de régir les relations contractuelles entre le Prestataire et le Client.

Les Parties, reconnaissant l'importance d'un cadre juridique clair et transparent pour la réalisation de leurs objectifs respectifs, conviennent des termes et conditions suivants, qui régiront leurs relations dans le cadre de l'exécution des services décrits dans le présent Contrat.

Les Parties s'engagent à agir de bonne foi, à respecter leurs engagements mutuels et à collaborer pour assurer la réussite des prestations fournies dans le cadre de ce Contrat.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS

Client(s)	Personne(s) physique(s) ou morale(s) ayant conclu un contrat d'adhésion avec la Société VEG IN SHAPE COACHING – FZCO afin de bénéficier des prestations de services fournies par **VEG IN SHAPE.**
Contrat de Prestation de Service ou Contrat	Désigne le présent accord conclu entre le **Prestataire** et le **Client,** VEG IN SHAPE COACHING – FZCO, par lequel le Prestataire s'engage à exécuter les Prestations en contrepartie d'une Rémunération, conformément aux dispositions prévues dans le présent Contrat
VEG IN SHAPE	Désigne l'entité juridique, représentée par la VEG IN SHAPE COACHING – FZCO , qui délivre l'accompagnement aux clients.
VEG IN SHAPE COACHING – FZCO	Désigne la société en charge de la gestion et l'administration du projet VEG IN SHAPE.
Obligations Contractuelles	Désigne l'ensemble des engagements et responsabilités auxquels chaque Partie est tenue en vertu des stipulations du présent Contrat, ainsi que des obligations implicites découlant de la nature des relations contractuelles établies.
Prestataire	Désigne la Société fournissant à la Société VEG IN SHAPE COACHING – FZCO des prestations de services en matière de marketing ayant pour objet la promotion du projet VEG IN SHAPE en vue de favoriser l'acquisition de nouveaux Clients.

Rémunération	Désigne la rémunération payée par le Client en contrepartie des services fournis par le Prestataire.
Services(s), Prestation(s) de Service	Désigne(nt) l'ensemble des services, obligations et activités que le Prestataire s'engage à exécuter en vertu du présent Contrat.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

Le présent **Contrat** a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Prestataire s'engage au profit de la Société **VEG IN SHAPE COACHING – FZCO**, en sa qualité de Client, des prestations de services marketing destinés à promouvoir le projet VEG IN SHAPE dans le but d'attirer de nouveaux Clients.

Le Prestataire s'engage à exécuter les **Prestations** suivantes :

i. Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie marketing adaptée aux besoins

ii. Conception, mise en œuvre, gestion et suivi de campagnes publicitaires

iii. Conception et rédaction de contenu marketing destiné incluant, sans s'y limiter, des scripts vidéos, scripts publicitaires, des infographies, ainsi que tout autre support nécessaire à cette fin

iv. Création, gestion et diffusion de campagnes d'e-mailing marketing

v. Gestion CRM, segmentation des leads, automation, suivi des conversions ;

vi. Structuration des parcours clients et funnels de conversion (pages d'inscription, VSL, webinaires, tunnels, automations…)

vii. Suivi et fourniture de rapports périodiques détaillés sur la performance des actions marketing entreprises, avec recommandations d'ajustements si nécessaire ;

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE

Le **Prestataire** s'engage, envers le **Client**, à effectuer la Prestation telle que définie à l'Article 2 du présent Contrat.

En outre, le **Prestataire** s'engage à :

i. Exécuter ses obligations avec la diligence, la compétence et la transparence requises, en conformité avec les bonnes pratiques professionnelles ;

ii. Assurer la mise en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer la bonne exécution de ses obligations issues du présent **Contrat ;**

iii. Mettre à la disposition du **Client** tous les supports et documents relatifs aux **Prestations** exécutées, dans un délai raisonnable suivant leur réalisation ;

iv. Respecter la confidentialité des informations et documents communiqués par le **Client**, dans le cadre de l'exécution des **Prestations**, et ce, pendant toute la durée du Contrat ainsi qu'après son terme.

v. Informer sans délai le **Client** de toute difficulté ou obstacle affectant l'exécution des **Prestations**, afin de permettre la mise en place de solutions appropriées.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU CLIENT

Le **Client** s'engage à :

i. S'acquitter des sommes dues conformément aux modalités et délais spécifiés à l'Article 5 du présent Contrat ;

ii. Fournir au **Prestataire** toutes les informations nécessaires à la bonne exécution du présent **Contrat.** À ce titre, le **Client** devra fournir au **Prestataire**, à sa demande, toute information nécessaire lui permettant d'acquérir, notamment, une bonne connaissance des besoins du **Client** ;

iii. Valider, dans un délai raisonnable, les documents et supports marketing soumis par le **Prestataire** pour approbation ;

iv. Collaborer pleinement avec le **Prestataire** en vue du bon déroulement de la **Prestation** de service ;

v. Coopérer activement avec le **Prestataire** en facilitant l'accès aux informations et ressources requises pour l'exécution des prestations ;

vi. Informer immédiatement et sans délai le **Prestataire** de toute modification de ses besoins ou objectifs marketing susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution des **Prestations**.

ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES

5.1. Montant de la Rémunération

En contrepartie des prestations fournies, le Prestataire percevra une rémunération équivalente à 15 % (quinze pour cent) du chiffre d'affaires généré par le Client, tous canaux confondus.

Cette rémunération est calculée sur la base du chiffre d'affaires effectivement encaissé par le Client, hors taxes.

Les commissions dues au Prestataire deviennent exigibles à la fin de chaque mois civil, sur présentation d'un relevé ou d'un reporting des ventes réalisées durant la période concernée.

5.2. Modalités de paiement

La **Rémunération** est payable au **Prestataire.**

Le paiement s'effectuera par virement bancaire sur le compte désigné par le Prestataire ou par tout autre moyen convenu entre les Parties.

5.3. Délai de paiement

Le **Client** dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la facture pour procéder au Règlement.

ARTICLE 6 : DURÉE DU CONTRAT

Le **Prestataire** s'engage à fournir ses services au **Client** pour une durée déterminée de six (6) mois, à compter de la date de signature du présent **Contrat.** Le présent contrat sera renouvelé pour des périodes successives de 6 mois sauf dénonciation par l'une des parties par l'intermédiaire d'un courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de tente (30) jours à compter de la réception de ladite notification.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION

Le présent **Contrat** étant conclu pour une durée déterminée, il prendra fin à l'échéance du terme fixé à l'Article 6 du présent **Contrat**.

Néanmoins, chaque **Partie** conserve la possibilité de résilier le présent Contrat à tout moment, sans motifs, sous réserve de notifier sa décision à l'autre **Partie** par écrit, par l'intermédiaire d'un courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la réception de ladite notification.

La résiliation prendra effet à l'issue du délai de préavis précité, sans qu'aucune indemnité ne soit due à ce titre par l'une ou l'autre des **Parties**.

ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITÉ

Les **Parties** s'engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues et échangées dans le cadre du présent **Contrat** pendant la durée de celui-ci et pour une période de (2) deux ans à compter de sa fin, quelle qu'en soit la cause.

Elles s'interdisent de divulguer ces informations à des Tiers, sauf accord préalable écrit de l'autre partie ou si la divulgation est requise par la loi.

Les **Parties** s'engagent à n'utiliser ces informations qu'aux fins de la réalisation de la Prestation de service.

De même, les parties s'engagent à ne pas exploiter, pour leur compte ou pour celui d'un Tiers, directement ou indirectement, tout ou partie de ces informations.

Les informations qui sont ou seront du domaine public ou dont une partie avait légitimement connaissance à la date de leur communication par l'autre partie, ne sont pas visées par le présent article.

Chaque Partie devra, à la fin des relations contractuelles, restituer tout document contenant des informations confidentielles qui lui aura été confié par l'autre Partie et n'en conserver aucune copie.

ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les livrables réalisés par le Prestataire restent sa propriété intellectuelle jusqu'au paiement complet des factures correspondantes. Après règlement, les droits d'exploitation sont transférés au Client conformément aux usages et, le cas échéant, aux factures de cession de droits d'auteur..

ARTICLE 10 : TRANSFERT DE CONTRAT

Le présent contrat est conclu entre le Client et Mme Rayyan DJERIDI en sa qualité de micro-entrepreneur. Dès l'immatriculation de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) en cours de constitution par Mme Rayyan DJERIDI, le présent contrat sera automatiquement transféré à ladite société, qui reprendra l'intégralité des droits et obligations du Prestataire. Le Client reconnaît et accepte expressément ce transfert, sans qu'il soit besoin d'un avenant spécifique.

ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable d'un retard ou d'une défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles, si ce retard ou cette défaillance est imputable à la survenance d'un événement échappant à son contrôle, imprévisible lors de la conclusion du présent contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Chaque partie s'engage à notifier promptement, par lettre recommandée avec accusé de réception, la survenance d'un tel événement à l'autre partie, lorsqu'elle estime que cet événement est de nature à compromettre l'exécution de ses obligations contractuelles.

En cas de force majeure, l'exécution des obligations au titre du présent contrat sera suspendue pendant toute la durée de l'événement empêchant l'exécution des obligations. Si la situation de force majeure se prolonge au-delà de trente (30) jours, les parties se rencontreront afin de discuter d'une éventuelle modification des conditions contractuelles.

Les délais d'exécution des obligations prévues au présent contrat seront automatiquement prolongés pour une durée égale à celle de l'événement de force majeure. À défaut d'accord entre les parties dans un délai de trente (30) jours suivant la survenance de l'événement de force majeure, et si cet événement persiste, chacune des parties pourra résilier le présent contrat de plein droit, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Toutefois, si dès le début de l'événement de force majeure il apparaît que le retard ainsi causé justifie la résiliation du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit, et les parties seront libérées de leurs obligations.

ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE

Les **Parties** conviennent que le présent **Contrat** est soumis au droit français.

ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET JURIDICTION COMPÉTENTE

En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du **Contrat**, les **Parties** s'engagent à rechercher un accord à l'amiable. À cet effet, elles disposent d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification du différend pour tenter de résoudre celui-ci à l'amiable. Si un accord n'est pas trouvé dans ce délai, le différend sera porté devant les représentants légaux ou mandataires respectifs des **Parties** devant les tribunaux de France.

ARTICLE 14 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif.

LES PARTIES RECONNAISSENT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT, EN ACCEPTENT LES TERMES ET S'ENGAGENT A EN RESPECTER LES DISPOSITIONS.

Fait à distance, par voie électronique,

Le 19/10/2025

En deux (2) exemplaires, un pour chaque **Partie**.

Signature de la Société **La Crème Tech**

Le Prestataire
Représentée par Rayyân Djeridi

_____.



Signature de la Société **VEG IN SHAPE COACHING – FZCO**

Le Client
Représentée par Elio Morier

_____.

